中介人备存的纪录

考点概括：
1. 中介人须按《备存纪录规则》保存业务及客户交易详尽记录
2. 记录需确保可追溯交易原因、资产流向及编制真实财务报表
3. 基础保存期为 7 年（特定指令记录保存 2 年）
4. 完备记录对应对调查/保障投资者/维护市场至关重要

例子：医院必须保存患者病历 7 年以便追溯诊疗过程，中介人备存记录同样用于还原交易真相。

须予备存的纪录

考点概括：
1. 中介人须按公认会计原则备存交易/会计记录
2. 记录需能解释财务状况/客户资产变动/编制财务报表
3. 必须每月与外部机构对账并解决差额
4. 记录须证明遵守财政资源及客户资产保护规则

例子：超市每日记账月底核账 发现货损立即排查 中介人备存记录同样要追踪每笔资产变动并定期对账。

保证金交易

考点概括：
1. 中介人须记录每位客户保证金抵押证券的市值及保证金价值
2. 需汇总抵押品总市值及总保证金值
3. 必须详细记录追缴保证金的过程

例子：房贷时银行需记录抵押房产的评估价和可贷比例 中介人处理保证金同样要逐项登记抵押证券价值

须备存的纪录详情

考点概括 1：
1. 完整记录所有收支款项及收入开支明细
2. 交易指令需关联执行结果与对应账户
3. 客户证券处置详情必须可追溯
4. 自有证券需登记存放方/时间/用途
5. 代持证券需明确持有人/保管方/存放时间
6. 银行账户及表外交易必须全部备案

例子：连锁餐厅每日记录食材采购支出、会员充值收入、外卖订单执行情况、库存食材归属及供应商预付款项，中介人备存纪录同样要求全面溯源。

考点概括 2：
1. 所有客户协议及业务合约必须完整存档

2. 客户常设授权及书面指示需专项保存
3. 专业投资者身份证明文件及专属协议必须独立备存
例子：房产中介需保存租售合同、房东授权委托书及高净值客户资产证明三套独立档案，中介人备存纪录同样分类管理

保证金交易

考点概括 1：
1. 中介人须逐户记录保证金客户抵押证券的单项市值/保证金价值、抵押品总值及追缴保证金全过程
例子：银行处理房贷需记录抵押房产每套估值、总担保率及逾期催缴记录 证券保证金管理同样需详实备案

有联系实体

考点概括 1：
1. 有联系实体指与中介人有控权关系且在港持有客户资产的公司
2. 必须按会计原则备存记录确保客户资产可溯源
3. 需记录资产所有收支变动及使用情况
4. 每月与中介人/结算所/银行对账并解决差异
5. 必须证明遵守客户资产保护规则
6. 需建立合规监控系统
7. 记录须便于审计
8. 所有业务合约必须存档
9. 专业投资者身份证明及协议单独保存
10. 客户授权及书面指示专项备案
例子：就像跨国快递分仓需独立记录每件包裹的进出并与总部每日对账 有联系实体管理客户资产同样需全流程追踪

簿册及账目

考点概括 1：
1. 完整记录客户及自身账户的实时资金状况（含保证金、盈亏）。
2. 逐笔存档客户指令与自营交易的全部细节（时间/价格/数量）。
3. 分开记载所有未平仓合约（多空单不合并计算净额）。
4. 按结算所/代理人分类记录存放的保证金及支付的变价调整款。
5. 实时更新向客户收取的保证金、变价调整及抵押资产明细。
6. 完整留档追缴通知（含触发条件、补款结果）及期交所特别要求。
例子： 就像家庭记账需分开记录欠超市 50 元、欠菜市场 30 元（分代理人），不能合并成"欠菜钱 80 元"，且每日更新水电费预存（保证金）和催缴单（追缴通知）。

客户分类账

考点概括 1：

1. 分类账隔离：为每名客户分设三类独立账户——期交所交易、非期交所交易、其他非期货期权交易。
2. 抵押品透明化：清晰记录抵押品详情，并定期向客户发送载明细节的账户结单。
3. 资金零对冲：严格隔离不同类别账户资金，禁止用一类账户的余额（如贷方）抵销另一类账户的赤字（如借方）。

例子： 像家长管理孩子三个存钱罐——学费罐（期交所）、兴趣班罐（非期交所）、日常零花罐（其他），每个罐子的钱只能专款专用，不能用学费罐的钱补兴趣班超支

电话录音

考点概括 1：

1. 电话收取客户交易指示时必须全程录音并作为记录保存。

例子： 像网购客服通话会被录音存证半年，若发生纠纷可回溯核查，但该录音不纳入店铺日常销售台账。

顾问

考点概括 1：

1. 期货顾问须以勤勉尽责态度提供意见，确保建议基于透彻分析。

例子： 像健身教练制定计划需记录学员体测数据（分析依据），且定期更新训练方案（勤勉尽责），若学员受伤需证明动作设计符合安全标准。

纪录保存期

考点概括 1：

1. 一般记录保存期：所有业务记录（除特定指令外）至少保存 7 年。

例子：像医疗档案——处方单（日结单）留 2 年，完整病历（月结单）存 7 年，而特殊检查报告（交易指令）仅需留 2 年。

其他事项

考点概括 1：

1. 记录形式：所有纪录需以中文/英文书面形式或可随时调取并转为书面的电子格式保存。
2. 防损毁措施：必须设立程序防止纪录被篡改或销毁。
3. 特殊保存期：

- 一般记录：≥7 年
- 卖空交易确认：仅需 1 年（法例特例）

例子：像合同存档——纸质版锁进档案柜（书面），电子版存加密云盘（防篡改），而临时报价单（卖空记录）只需留 1 年。

就违反规则作出报告

考点概括 1：

1. 核心要求：中介人或有联系实体发现自己违反《备存纪录规则》特定条文后，需在 1 个营业日内书面通知证监会。
例子：就像你开了家小超市，发现没按规定记录进货台账（类似违反规则），得在第二天营业时赶紧写个纸条告诉市场监管员（类似通知证监会）。

罚则

考点概括 1：
1. 免责例外：纯行政操作错误（非故意/无诈骗意图）不受罚则追究。
例子：像交通违规——忘带驾照罚钱（无合理解释），但伪造驾照属刑事犯罪（蓄意诈骗），而仪表盘故障导致超速（行政错误）可申诉免责

成交单据、结单及收据

考点概括 1：
1. 中介及关联实体必须向客户提供成交单据、结单和收据，包含交易及资产详情。
2. 规则严格规定了文件内容和交付时限。
3. 负责人员必须熟知并遵守这些规定。
4. 专业投资者可通过书面同意（或未反对通知）豁免接收这些文件。
例子： 就像超市必须给顾客购物小票，但 VIP 顾客签字说不要就可以不给，证券规则对专业投资者的文件要求也是类似。

成交单据

考点概括 1：
1. 成交单据须以中文或英文发出。
2. 期货交易须在 2 个营业日内 提供单据，同客户同日多笔合约可合并但需包含全部详情。
3. 必备 7 项内容：中介名称、客户信息、合约详情（数量/名称/价格性质等）、交易日期、佣金、费用/税款。合约详情需明确 开仓/平仓性质、执行市场、代理人信息。
4. 若中介以主事人身份交易，需特别注明。
5. 共同客户（如执行经纪+介绍经纪）仅一方需发单，双方需书面约定责任方。
6. 执行经纪已发单时，介绍经纪/资产管理者可豁免。
7. 单据需载明交易、交收及制备日期。
例子： 像连锁药店会员在不同分店买药，总店统一开一张发票列明所有药品和价格，分店无需重复开票。

户口日结单

考点概括 1：
1. 语言及时效：日结单须中/英文出具，保证金交易开仓/平仓后 2 个营业日内必须提供。
2. 动态披露：需反映保证金每日变动（如变价调整），让客户掌握实时风险。
3. 合并灵活性：同日期货成交单据可与日结单合并出具。
4. 基础信息：须含中介名称、关联实体（若托管资产）、客户资料及结单制备日期。
5. 平仓详情：平仓价格、实现盈亏、费用，并标注是否中介主动平仓。

6. 收支明细：当日贷项收入、征收费用。
7. 条款摘要：客户持仓/交易限额、保证金安排届满日期。
8. 账户关联：若客户资产由关联实体持有，须披露其名称。
例子： 像健身会员每晚收到电子对账单，显示当日课程消费、账户余额、私教剩余课时（类似未平仓合约）及最低课时要求（保证金），一目了然。

户口月结单

考点概括 1：
1. 文件时效：成交单/日结单须交易后 2 个营业日发出，月结单按月周期（4 周内）结束 7 个营业日内发出。
2. 必备内容：单据需含完整交易细节（价格/仓位/费用）、客户账户信息及中介名称，中英文出具。
3. 特殊规则：专业投资者可书面豁免接收文件；共同客户仅执行方需发单（如经纪发单则介绍人免发）。
例子： 超市购物后必给小票（2 日内），但 VIP 签字可免；证券文件同理。

收据

考点概括 1：
1. 收据时效与语言：中介或关联实体收取客户资产/保证金后，须在 2 个营业日内发出中英文收据。
2. 证券存保管人且已开收据，或无纸化证券已转入指定账户。
3. 替代方案：若成交单据或结单已包含收据内容并注明"作收据用途"，可替代单独收据。
例子： 像寄存行李时柜台必给寄存牌（收据），但若你存进机场保管箱（银行/保管人）或电子存包柜（无纸化），就不再另给凭证。

任何其他人收取文件

考点概括 1：
1. 中介人的雇员或高级人员不得代客户接收成交单据等文件，客户可书面指定其他非该类人员为收件人。
例子：你在银行办业务，银行员工不能替你收交易单据，但你可以书面让家人代收这些单据。

在要求下提供户口结单的责任

考点概括 1：
1. 客户有权在提出要求后，在切实可行范围内尽快收取成交单据、户口结单及收据的文本。
例子：就像你在超市购物后，有权要求马上拿到购物小票，也能向超市管理部门申请查看你之前的消费记录（符合规定的话）

就违反规则作出报告

考点概括 1：

1. 报告主体：中介人或其关联实体。
例子：就像发现上班迟到后必须在第二天向老板提交书面说明一样。

罚则

考点概括 1：
1. 未有遵守《成交单据规则》且无合理辩解者，属刑事罪行，可处第 4 级罚款。
2. 违反《成交单据规则》且意图诈骗，公诉程序定罪最高罚 100 万港元及监禁 7 年；简易程序定罪最高罚 50 万港元及监禁 1 年。
3. 处分针对意图诈骗或无合理辩解而违反规则者，不针对因行政管理错误未遵守规则者。
例子：快递点因系统故障漏打了收货单（行政错误）不会受重罚，但故意不打单还想骗客户钱（意图诈骗）就会被处罚。

背景

考点概括 1：
1. 《合约持仓量及申报规则》旨在防止累积持仓量影响香港金融市场的有序运作及稳定性。
2. 适用于联交所及期交所买卖的期货合约和股票期权合约（即相关期货或股票期权合约）。
3. 运作包括规定须申报水平（相关合约未平仓总数）、须申报的持仓量（超申报水平需申报）、订明上限（允许持有或控制的合约总数上限）。
4. 适用于任何持有相关合约持仓量的人士，无论是否获证监会发牌或注册。
证监会颁布的《合约持仓量及申报指引》协助理解合规，涵盖订明上限、申报规定等，无法律效力。
5. 违反规则属刑事罪行，最高可处罚款 10 万港元及 / 或监禁 2 年。
例子：就像市场监管规定商户不能大量囤积某类商品（防止影响市场），只适用于指定市场的商品，要求达到一定库存量需申报、不能超量囤积，所有商户都要遵守，有指引说明具体做法但无强制力，违规会被处罚。

当持仓量是为另一人持有或控制

考点概括：
1. 须申报的持仓量和持仓上限规则适用于任何人士持有或控制的所有相关持仓量，同一类别相关期货或股票期权合约持仓量须合并计算；若某人可独立行使酌情权买卖或出售持仓量，视为控制该等合约。
2. 仅因企业架构（如母子公司关系）获得控制权，且无日常指示的，母公司不视为控制子公司或联属公司拥有的相关期货或股票期权合约。
例子：甲母公司和乙子公司是母子关系，甲不日常指挥乙的期货交易，那甲不被视为控制乙持有的期货合约。

须申报的持仓量

考点概括
1. 持有或控制须申报持仓量的人士，须在开始持有当日后的一个营业日内书面申报，之后每日申报至持仓量低于申报水平，申报责任由其首要承担。

2. 该人士可委任代理人代申报，但申报责任不可转授，其仍承担最终责任。
3. 申报需包含每个合约期 / 期权系列的合约数目、其他人士身份及合约数基金相关的还需列明基金（子基金）名称及对应合约数。
例子：小区规定业主囤积某类物资超量需申报，业主得在超量后一天内申报，之后每天报，可让家人代报但自己负责，申报时要写清物资数量、帮存的人是谁及数量，若是小区集体采购的还要写清采购团名称和数量。

订明上限

考点概括：
1. 除少数例外，受申报规定的相关期货或股票期权合约有持仓上限，且上限高于须申报水平，如股票期货合约等有具体上限。
2. 合约乘数指某指数一个点的现金值，或期交所在合约规定中指明的数值。
3. 任何人士持有超订明持仓上限属犯罪，除非获相关授权。
4. 超订明上限的授权可由期交所、联交所或证监会发出。
5. 不同类型合约的订明上限具体数值不同，需按对应规定执行。
例子：就像商场规定某类商品每人最多买 10 件（上限），比需登记的 3 件（申报水平）高，超 10 件违规除非获许可，不同商品上限不同，按 “每件”（类似合约乘数）计算数量。

由香港期货交易所有限公司或香港联合交易所有限公司授权超逾订明上限

考点概括 1：
1. 期交所或联交所可授权获其注册为庄家或流通量供应者的人士超逾持仓上限。
2. 期交所或联交所可授权联交所上市的结构性产品的若干发行人及有连系公司（为对冲流通量供应活动相关风险而持有合约）超逾持仓上限。
例子：就像农贸市场允许注册的蔬菜批发商（类似庄家）多囤菜（超普通商户上限），允许某品牌供应商（类似结构性产品发行人）多存自家商品对冲促销风险，也允许为他们送货的物流点（类似结算参与者）暂存更多货物。
2. 由证券及期货事务监察委员会授权超逾订明持仓上限

考点概括 2：
1. 证监会可授权交易所参与者或其联属公司超逾持仓上限，包括为有对冲等业务需求的客户提供服务（需充足财政能力等）、从事指数套戥活动（需内部监控及风险管理等）。
2. 证监会可授权回应从事第 9 类受规管活动（资产管理）且管理资产不少于 800 亿港元人士的需求（需考虑基金投资授权等，且该人士有足够内部监控）。
3. 证监会可授权结算所参与者为上述获授权人士结算时超上限（如至订明百分比、为特定合约结算等，需充足财政能力等），或在其认为的特殊情况下授权。
4. 证监会授权超逾持仓上限的前提：须顾及相关合约的订明上限及流通量，信纳不会损害投资大众利益，且不与《证券及期货条例》中证监会的法定规管目标不一致。
5. 证监会授权的条款要求：须列明超上限的最高百分比、有效期，可能附条件且为书面形式；可更改或撤回（需至少 5 个营业日书面通知），可申请续期，且超逾数量不超过订明上限的 300%。
6. 对证监会授权决定的上诉途径：可向证券及期货事务上诉审裁处提出上诉。

例子：就像社区超市允许特定供应商超量供货，包括为满足居民团购需求的供应商（需有足够库存能力）、做促销搭配的供应商（需有库存管理机制），允许管理大量社区团购资金的团长协调超量供货，允许配送商为这些供应商配送时超量（需有配送能力），或在特殊天气等情况下允许临时超量，类似证监会的授权逻辑。